⚖️ 행정쟁송법 쉬운 요약

2026년 제35회 공인노무사 2차 · 1교시 3문제 (중학생 눈높이)

처분 = 정부 기관이 내리는 공식 결정 | **행정심판** = 법원 가기 전, 정부 안 위원회에 따지기

행정소송 = 법원에서 따지기 | **원고적격** = 따질 자격이 있나?

문제 1 · 우승 기업 뽑기 대회

50점

물음1 · 20점 **떨어진 乙, 甲의 우승을 취소해 달라고 할 수 있나?**

乙은 **참가 조건(직원 50명 이상)**을 못 채웠습니다. 직원 40명.

비유: 키 150cm 이상만 신청할 수 있는 대회에서 키 140cm인 사람이 "1등 취소해 주세요" → 취소해도 내가 1등이 될 수 없다

따질 자격 없음 → 각하

물음2(1) · 10점 **위원회가 "승인해 주세요" 명령했는데 장관이 또 거부**

비유: 선생님이 "도장 찍어주세요" 명령했는데 담임이 같은 이유로 또 안 찍음

→ 위원회가 **직접 도장을 찍는 제도(직접처분)**가 있다.

직접처분 신청 가능

※ 반대 의견 유무는 확인하지 못함

물음2(2) · 20점 **원래 우승자 甲이 위원회 결정 취소소송 → 각하된 이유**

① 위원회 결정은 장관에게 "다시 처리하라"는 것일 뿐, 아직 甲에게 피해 없음

② 법원에서 다투려면 위원회 결정 **자체가 따로 잘못**되어야 함

③ 나중에 정식 승인 결정이 나오면 **그때** 소송하면 됨

아직 이르다 → 각하

문제 2 · 건설회사 사고 점수

25점

사망사고로 **만인율(사고 점수)**이 통보됨 → 이 점수가 높으면 **공사 입찰에서 점수가 깎임**. 직원이 적어 1명 사고로도 점수 급등. 소송 + "일단 멈춰 주세요(집행정지)" 신청.

1단계: 이 통보는 따질 수 있는 정부 결정(처분)인가? ← 가장 큰 갈림길

입찰 점수가 실제로 깎이고 몇 년 이어짐 → **처분으로 볼 수 있음** (아니라고 보면 소송 자체가 안 됨)

2단계: "멈춰 주세요"가 받아들여질 조건

조건	이 회사는?
소송 중이어야 함	✓ 제기함
멈출 정부 결정이 있어야 함	✓ 통보가 있음
돈으로 갚아도 소용없는 피해	✓ 공사를 못 따내는 기회 상실이 몇 년 누적
멈춰도 나라에 큰 문제 없음	✓ 잠깐 멈추는 정도
이길 가능성이 아예 없지는 않음	✓ "뻔히 진다"고는 못 함

처분이면 인용 가능성 높음

문제 3 · 연금 받는 두 사람

25점

물음1 · 10점 **甲: "거부 답장이 무효"라는 확인 소송**

"내 연금 내놔라"는 소송이 가능한데 엉뚱한 소송을 냄.

비유: 친구가 돈을 안 갚을 때 "갚아"라고 하면 되는데 "친구의 '못 갚는다' 문자가 가짜라고 인정해 줘"라고 하는 것

쉬운 길이 있음 → 각하

관련 판례: 대법원 2004. 12. 24. 선고 2003두15195 판결 (답장은 알림일 뿐, 처분 아님)

물음2 · 15점 **乙: 연금 절반 결정은 그대로 두고 "임시로 인정해 달라"(가처분)**

공단의 "절반만 지급" 결정은 **처분**. 잘못이면 결정 자체를 취소해 달라고 해야 하고, 일시 정지는 **집행정지**로 해야 함.

비유: 벌점 5점 결정은 그대로 둔 채 "일단 벌점 없는 걸로 해 주세요"

가처분 불허

※ 관련 대법원 결정 사건번호는 확인하지 못함

한눈에 정리

문제	한 줄 결론
1-물음1	조건 못 채운 사람은 우승 취소를 따질 자격이 없다
1-물음2(1)	같은 이유로 또 거부하면 위원회가 직접 처분할 수 있다
1-물음2(2)	아직 피해가 없으니 이르다. 정식 결정이 나오면 그때 다툰다
2	입찰 점수를 깎는 통보는 처분으로 볼 수 있고, 그러면 집행정지 가능성이 높다
3-물음1	더 쉬운 길(연금 지급 청구)이 있는데 엉뚱한 소송이라 각하
3-물음2	정부 결정을 멈추려면 가처분이 아니라 집행정지

※ 직접 분석한 요약이며 학원 공식 예시답안이 아닙니다. 시험 답안에는 조문(행정소송법 제12조·제19조·제23조, 행정심판법 제49조·제50조 등)을 함께 쓰세요. 확인하지 못한 판례 번호는 "확인 필요"로 남겼습니다.